

## PARECER/2025/8

### I. Pedido

1. O Ministério da Administração Interna, através da Secretaria Geral, submeteu à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), para parecer, a Proposta do Plano de Ação visando a cooperação entre este Ministério e o Ministério do Interior do Reino de Marrocos, no domínio da segurança interna (doravante Proposta).
2. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições, enquanto autoridade nacional de controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidas pelo n.º 2 do artigo 30.º em conjugação com o n.º 1 do artigo 43.º e com as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 44.º todos da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto.
3. A Proposta de Plano de Ação visa a cooperação entre o Ministério da Administração Interna da República Portuguesa e o Ministério do Interior do Reino de Marrocos, no domínio da segurança interna.
4. Na Cláusula 3.ª estão identificadas as áreas de cooperação técnica e intercâmbio, que incluem o intercâmbio de informações em áreas de interesse para a segurança interna, prevenção de criminalidade e o terrorismo, bem como o controlo de fronteiras, documentação de segurança, policiamento de proximidade, gestão de grandes eventos, segurança rodoviária e proteção civil.
5. As formas de cooperação incluem o intercâmbio de peritos e especialistas bem como de informações e documentação em todas as matérias relacionadas com a segurança interna; atividades de formação para as pessoas envolvidas na segurança interna, reuniões e seminários para agentes de segurança interna e exercícios operacionais conjuntos (Cláusula 2.ª).
6. Nos termos da Cláusula 6.ª os Signatários comprometem-se a não efetuar qualquer troca de informação classificada, nem divulgar ou utilizar qualquer informação classificada no âmbito do presente Plano de Ação, salvo em caso de celebração de convenção entre os respetivos Estados que venha a regular a sua troca e proteção recíproca. A utilização de documentos e informações trocados entre os Signatários ou as entidades deles dependentes e por aqueles tutelados, limitar-se-á exclusivamente aos fins que foram previstos e sempre expurgados, na origem, de qualquer informação classificada e dados pessoais. E ainda, nos termos do n.º 3 os Signatários e as entidades deles dependentes e por aqueles tutelados, comprometem-se a não transmitir a terceiros quaisquer informações e dados, de qualquer natureza, cujo conhecimento provenha direta ou indiretamente de ações empreendidas no âmbito do presente Plano de Ação.

7. Relativamente ao tratamento de dados pessoais a Proposta dedica a Cláusula 7.<sup>a</sup> à utilização de dados pessoais e a Cláusula 8.<sup>a</sup> à transferência de dados pessoais.

8. O restante articulado da Proposta diz respeito a custos, financiamento, grupo de acompanhamento técnico e as demais disposições relativas à resolução de diferendos, à revisão, vigência, denúncia e entrada em vigor do Plano de Ação.

## **II. Análise**

9. A anterior versão desta Proposta já foi objeto de parecer por parte da CNPD (Parecer n.º 2024/28) <sup>1</sup> onde se concluiu que «se a Proposta submetida à sua apreciação envolver o tratamento de dados pessoais, esta não cumpre o regime legal de proteção de dados pessoais, não legitimando a transferência de dados pessoais para o Reino de Marrocos. A ser esse o caso, a Proposta terá de incluir as garantias apropriadas para a transferência de dados pessoais e posterior tratamento, que ofereçam um nível de proteção de dados essencialmente equivalente ao existente na União Europeia, conforme resulta do Direito da União Europeia, da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União e da lei nacional.»

10. A versão agora em análise inclui duas novas Cláusulas sobre tratamento de dados pessoais, procurando incorporar as observações feitas no Parecer n.º 2024/28. Importa, pois, proceder à análise da Proposta do ponto de vista do direito à proteção de dados pessoais.

11. Como nota prévia refira-se que se mantêm as observações feitas no anterior parecer n.º 2024/28 no que respeita ao articulado que não foi objeto de qualquer alteração.

12. Assim, em primeiro lugar, há que referir que o objeto desta Proposta, porque relativo a matéria de segurança interna implica a sua apreciação jurídica à luz da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, que regula a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes, para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais.<sup>2</sup>

13. Em segundo lugar é de salientar que do articulado da Proposta não resulta expressamente que se preveja o tratamento de dados pessoais. Com efeito, quer o objeto do Plano de Ação quer as formas de cooperação são de tal maneira gerais e vagos que não é possível alcançar se se trata apenas de uma cooperação de nível técnico,

---

<sup>1</sup> Disponível em <https://www.cnpd.pt/decisoes/historico-de-decisoes/?year=2024&type=4&ent=>

<sup>2</sup> Lei que transpõe a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

formativa, com intercâmbio de informações de carácter geral, ou, se pelo contrário, este Plano também abrange a comunicação de dados pessoais em matéria de segurança interna.

14. Note-se que a Cláusula 6.<sup>a</sup> prevê que «A utilização de documentos e informações trocados entre os Signatários ou as entidades deles dependentes e por aqueles tutelados, limitar-se-á exclusivamente aos fins que foram previstos e sempre expurgados, na origem, de qualquer informação classificada e dados pessoais». Tal disposição, pese embora a sua pouca clareza, parece excluir o tratamento de dados pessoais.

15. Assim, caso não se preveja o tratamento de dados pessoais ao abrigo desta Proposta a CNPD não se pronuncia sobre os seus termos porque fora do seu leque de competências.

16. Se a Proposta tem apenas uma natureza geral, no sentido de firmar um entendimento de cooperação entre os dois países, remetendo para posterior momento a elaboração de outros acordos específicos, a definir casuisticamente, os quais venham eventualmente a implicar o tratamento de dados pessoais, designadamente a transferência de dados pessoais de Portugal para Marrocos, então esses acordos ou regulamentações terão de ser sujeitos, em conformidade com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 59/2019, à consulta prévia da CNPD e conter normas específicas relativas à proteção de dados pessoais.

17. Por último, se se pretende que esta Proposta abranja o tratamento de dados pessoais, mormente a transferência de dados pessoais de Portugal para um país terceiro, como poderá resultar a título exemplificativo da aplicação da alínea a) da Cláusula 2.<sup>a</sup> da Proposta, importa analisar se o articulado cumpre as exigências legais em matéria de proteção de dados pessoais.

18. A Proposta contém agora duas novas Cláusulas relativas a dados pessoais. A Cláusula 7.<sup>a</sup> enumera os princípios a que os tratamentos de dados devem obedecer, em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 59/2019 e a Cláusula 8.<sup>a</sup> os requisitos para a transferência de dados pessoais, seguindo de perto o artigo 37.º do mesmo diploma legal.

19. Quanto ao nível de adequação de proteção de dados do Reino de Marrocos em matéria de segurança interna, importa referir que tem uma lei de proteção de dados desde 2009 – Lei 09-08, de 5 de março de 2009, e uma autoridade de controlo para supervisionar os tratamentos de dados. Essa Lei exclui, no entanto, parcialmente, do seu âmbito de aplicação os tratamentos de dados para fins de prevenção e repressão de crimes e delitos

remetendo para legislação específica de cada base de dados criada para esse efeito (cf. n.º 4 do artigo 2.º da Lei 09-08).

20. Note-se que o Reino de Marrocos ratificou a Convenção 108 do Conselho da Europa e o seu Protocolo Adicional que entraram em vigor nesse país a 1/9/2019.

21. Porém, o Reino de Marrocos não foi objeto de uma decisão de adequação da Comissão Europeia que assegure que o país assegura um nível de proteção adequado pelo que a transferência de dados não pode assentar na legitimidade oferecida por esse mecanismo previsto no artigo 38.º da Lei 59/2019.

22. Na ausência de uma decisão de adequação nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º da Lei 59/2019, os dados pessoais podem ainda ser transferidos se tiverem sido apresentadas garantias adequadas no que diz respeito à proteção de dados, mediante um instrumento juridicamente vinculativo que contemple essas garantias.

23. O Comitê Europeu de Proteção de Dados já se pronunciou nas Diretrizes 01/2023 sobre o artigo 37.ª da Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre circulação desses dados, e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho, adotadas em 19 de junho de 2024<sup>3</sup>.

24. Neste documento esclarece-se que as partes devem recorrer a um instrumento juridicamente vinculativo na aceção do artigo 37.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva, que pode ser aplicado pelas Partes e pelos titulares dos dados cujo tratamento de dados pessoais seja regido pelo acordo. O instrumento juridicamente vinculativo deve conter todas as regras pertinentes para permitir superar eventuais lacunas ou limitações da legislação do país terceiro ou da organização internacional em termos de proteção de dados, estabelecendo um quadro de garantias adequadas que proporcione um nível essencialmente equivalente de proteção de dados.

25. Assim, nos termos do paragrafo 58 das Diretrizes, o instrumento juridicamente vinculativo deve, entre outros requisitos, determinar o âmbito de aplicação, tanto quanto possível, especificando a(s) finalidade(s) do tratamento e os domínios abrangidos; descrever as categorias de titulares de dados afetados pelo tratamento e as respetivas categorias de dados pessoais a transferir; no caso de serem tratadas categorias especiais de dados, a que se refere o artigo 10.º da Diretiva identificar claramente quais os dados pessoais que **estarão** em causa e prever que

<sup>3</sup> Disponíveis em [https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-06/edpb-guidelines-202301\\_art\\_37\\_led\\_final\\_0\\_en.pdf](https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-06/edpb-guidelines-202301_art_37_led_final_0_en.pdf)

o tratamento só pode ser efetuado quando estritamente necessário e sob reserva de garantias adicionais para os direitos e liberdades do titular dos dados; estabelecer que as autoridades competentes que procederão ao intercâmbio de dados são competentes para todos ou alguns dos fins gerais estabelecidos no artigo 1.º, n.º 1, da Diretiva; prever que os dados não sejam tratados posteriormente pelas autoridades competentes identificadas da Parte recetora para outros fins, sem informar previamente a Parte que procede à transferência, devidamente justificados e, em qualquer caso, apenas para uma utilização compatível; excluir a divulgação a outras autoridades da Parte recetora, a menos que tenham sido previamente fornecidas informações por escrito à Parte que procede à transferência, que pode opor-se a essa partilha de dados ou impor determinadas condições para o tratamento; Se uma das Partes tomar conhecimento de que os dados transferidos ou tratados são inexatos ou desatualizados, notifica sem demora a outra Parte; caso se confirme que os dados são inexatos ou desatualizados, cada Parte toma todas as medidas razoáveis para retificar ou apagar os dados em causa; excluir as decisões individuais automatizadas, incluindo a definição de perfis, com base nos dados transferidos, suscetíveis de produzir consequências jurídicas adversas ou de afetar significativamente o titular dos dados, a menos que estejam estabelecidas garantias adequadas dos direitos e liberdades do titular dos dados no quadro jurídico do país terceiro ou no texto do acordo; prever a obrigação de as Partes adotarem medidas de segurança adequadas e necessárias, de natureza técnica e organizativa, para garantir a confidencialidade dos dados pessoais e a sua proteção contra o acesso accidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração ou a divulgação não autorizada. É essencial que as medidas de segurança abranjam os dados tratados no local de destino, bem como em trânsito; prever que qualquer pessoa que trate dados pessoais esteja sujeito ao sigilo profissional ou a qualquer outra obrigação legal de confidencialidade e, se for caso disso, que o nível de confidencialidade atribuído às informações pela autoridade requerida seja assegurado pela autoridade requerente; prever que, em caso de violação de dados pessoais que afete os dados transferidos, a Parte em causa notifique imediatamente a outra Parte e forneça uma descrição do incidente, incluindo o seu impacto imediato, e as medidas pertinentes tomadas ou propostas para corrigir a violação e atenuar quaisquer efeitos adversos; excluir as transferências ulteriores para países terceiros ou organizações internacionais, salvo autorização prévia por escrito da Parte que procede à transferência, tendo em conta os requisitos do artigo 35.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva.

26. Quanto aos direitos dos titulares dos dados, deve constar na Proposta, pelo menos, que os titulares dos dados tenham o direito de acesso, retificação e apagamento dos dados pessoais que lhes digam respeito. As derrogações a estes direitos devem ser expressamente estabelecidas na Proposta e aplicadas apenas se tal for necessário e proporcionado numa sociedade democrática, tendo devidamente em conta os direitos fundamentais da pessoa singular em causa. Deve prever-se que as limitações aos direitos só sejam possíveis, parcial ou totalmente, para evitar prejudicar a prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou a

execução de sanções penais, para proteger a segurança pública ou a segurança nacional e para proteger os direitos e liberdades de terceiros. Deve ainda assegurar a supervisão e o controlo independente do cumprimento dos requisitos em matéria de proteção de dados. Devem ser asseguradas vias de recurso administrativo e judicial, identificando os mecanismos existentes em relação aos quais os titulares dos dados possam fazer valer os seus direitos em matéria de proteção de dados. Importa prever que, em caso de suspensão ou rescisão do acordo, os dados pessoais já transferidos continuem a ser tratados nas condições estabelecidas na Proposta.

27. Constatase, porém, que grande parte destas garantias não constam da Proposta em análise.

28. De facto, a Cláusula 7.<sup>a</sup> consagra apenas os princípios a que devem obedecer os tratamentos de dados pessoais no âmbito do presente Plano de Ação (princípio da limitação das finalidades, princípio da minimização dos dados, exatidão e limitação da conservação) em obediência ao artigo 4.º da Lei n.º 59/2019. Quanto aos direitos dos titulares dos dados esta Cláusula consagra apenas o direito de acesso e de retificação «salvo quando tal pedido seja recusado em conformidade com o Direito Internacional ou a legislação interna aplicável, designadamente para a proteção de investigações em curso ou por razões de segurança pública.»

29. Por sua vez a Cláusula 8.<sup>a</sup> limita-se a consagrar que «A transferência de dados pessoais no âmbito do presente Plano de Ação deve ser efetuada estritamente para as finalidades previstas no presente diploma, e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, não comprometendo o nível de proteção das pessoas a quem os dados respeitem; garantir que os dados transferidos são adequados, pertinentes e limitados ao necessário para a finalidade específica da transferência. E ainda no ponto 2 se prevê que as transferências de dados pessoais devem ser devidamente documentadas, mantendo-se um registo detalhado das informações aí referidas. Por último, o n.º 3 refere que o Signatário solicitante deve ser informada sobre as condições de utilização dos dados e, em caso de recusa à transferência, a parte requerida deverá comunicar ao Signatário solicitante os motivos da recusa, assegurando a transparência do processo.

30. Sendo este normativo manifestamente insuficiente do ponto de vista do direito à proteção de dados pessoais porquanto não constitui **um quadro de garantias adequadas que proporcione um nível essencialmente equivalente de proteção de dados entre as Partes, não estão preenchidos os requisitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º da Lei n.º 59/2019 que permitam proceder a transferências de dados no âmbito do presente Plano de Ação.**

31. Pelo acima exposto, entende a CNPD que na ausência de uma decisão de adequação nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º da Lei n.º 59/2019, a transferência de dados pessoais de Portugal para Marrocos no âmbito do presente Plano de Ação só poderá ocorrer se a Proposta, enquanto instrumento juridicamente vinculativo



celebrado entre um Estado Membro e um país terceiro, contemplar garantias adequadas no que diz respeito à proteção de dados.

### III. Conclusão

32. Com base no acima exposto, a CNPD considera que, se a Proposta agora submetida à sua apreciação envolver o tratamento de dados pessoais terá de incluir as garantias apropriadas para a transferência de dados pessoais e posterior tratamento, que ofereçam um nível de proteção de dados essencialmente equivalente ao existente na União Europeia, conforme resulta do Direito da União Europeia, da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União e da lei nacional.

33. Se o tratamento de dados pessoais apenas vier a ocorrer no âmbito dos programas ou acordos específicos a desenvolver posteriormente, então terão esses acordos de ser submetidos a pronúncia prévia da CNPD e respeitar os princípios aplicáveis aos tratamentos de dados quanto às transferências para países terceiros, previstos nomeadamente nos artigos 4.º e 39.º da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto.

Aprovada na reunião de 21 de janeiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**  
Data: 2025.01.21 20:34:31+00'00'  
Certificado por: **Diário da República**  
Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

